



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan SDN Jatiwangi RT.023 RW.007
Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdul Hamid ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa Abdul Hamid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025

;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARTAWAN, S.H. dan SUMANTRI D.J., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Ksatria beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PB Rbi tanggal 6 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ;
 - Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, Terdakwa mengaku 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari WAHYU (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VIII/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 20 Agustus 2024) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan WAHYU kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) kotak lem cina warna putih orange. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0496 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0354 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAMID pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan juga oleh Saksi WAHYUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak lem Cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan oleh Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos., Saksi MUHAMMAD KASIKAR FASINAR dan Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, Terdakwa mengaku 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari WAHYU (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/VIII/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 20 Agustus 2024) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.007 RW.003 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan WAHYU kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) kotak lem

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina warna putih orange. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0496 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0354 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFARRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidikan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Melaya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota mendapat penugasan dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian memanggil warga bernama WAHYUDIN untuk menyaksikan proses penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari lokasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa menerangkan shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WAHYU ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IRWAN NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidikan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Melaya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota mendapat penugasan dari Pimpinan untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Anggota Kepolisian memanggil warga bernama WAHYUDIN untuk menyaksikan proses penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari lokasi rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;

- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa menerangkan shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WAHYU ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi WAHYUDIN, tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena sedang berada di luar daerah dan Penuntut Umum memohon keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidikan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima untuk menyaksikan proses penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk di kamar tidur kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima untuk menangkap Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh seorang Pemuda ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari WAHYU karena WAHYU mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu bersama WAHYU sebanyak sekali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

1. Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0489.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu 1 buah plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
2. Blanko Tes Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amphetamine ;
3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen oleh BNN Kabupaten Bima Nomor R/68/VIII/TAT/2024/BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ABDUL HAMID adalah termasuk pemakaian katagori ringan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ;
- Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);
- 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange;
- 1 (satu) buah tabung kaca;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk di kamar tidur kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima untuk menangkap Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh seorang Pemuda ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari WAHYU karena WAHYU mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai shabu bersama WAHYU sebanyak sekali ;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0489.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu 1 buah plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa berdasarkan Blanko Tes Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amphetamine ;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen oleh BNN Kabupaten Bima Nomor R/68/VIII/TAT/2024/BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ABDUL HAMID adalah termasuk pemakaian katagori ringan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama ABDUL HAMID sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya kepemilikan Narkotika atau penguasaan Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta ternyata Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Bima Kota bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari WAHYU karena WAHYU mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika tersebut dan Terdakwa sudah pernah memakai shabu bersama WAHYU sebanyak sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0489.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu 1 buah plastik klip transparan dalam amplop

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel di dalamnya berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta ternyata Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satres Narkoba Bima Kota Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 07 RW 03 Lingkungan Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Bima Kota dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dari WAHYU karena WAHYU mengajak Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika tersebut dan Terdakwa sudah pernah memakai shabu bersama WAHYU sebanyak sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0489.K tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., selaku Maneger Teknis Laboratorium obat dan Fika Katrin, S.Farm., Apt., selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu 1 buah plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel di dalamnya berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin (Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan krital bening berupa Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh Penyidik Pembantu, tanggal 1 Oktober 2023, barang bukti atas nama Terdakwa YUSUF tersebut berat bersih (netto) 0,45 (nol koma empat lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Blanko Tes Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen oleh BNN Kabupaten Bima Nomor R/68/VIII/TAT/2024/BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ABDUL HAMID adalah termasuk pemakaian katagori ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman minimalnya adalah pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan pidana denda ancaman minimalnya adalah pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari WAHYU karena WAHYU mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika tersebut dan Terdakwa sudah pernah memakai sabu bersama WAHYU sebanyak sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Blanko Tes Urine Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen oleh BNN Kabupaten Bima Nomor R/68/VIII/TAT/2024/BNNK-Bima tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ABDUL HAMID adalah termasuk pemakaian katagori ringan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri Sabu tersebut dan tidak ada indikasi kuat Terdakwa akan mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram, urine positif, dan tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,04 (nol koma nol empat) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan) tidak pernah diperlihatkan dipersidangan karena sudah habis dimusnahkan, maka status barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi sedangkan terhadap baranng bukti berupa 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange dan 1 (satu) buah tabung kaca, statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim, akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak lem cina warna putih orange ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 358/Pid Sus/2024/PN Rbi

paraf
Hakim